



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2016/2.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

HUKUK

27 Ağustos 2016-Cumartesi 17:00-18:30

SORULAR

Soru 1- Gerçek kişilerde fiil ehliyetini ve bunun nasıl kazanıldığını izah ederek, gerçek kişilerin fiil ehliyetine göre kaç türe (gruba) ayrıldığını belirtiniz? (25 Puan).

Soru 2- Gerçek kişi taciri kısaca tanımlayarak tacir olmanın hüküm ve sonuçlarından dört tanesini sadece sayınız? (25 Puan).

Soru 3- Haksız fiil kavramının unsurlarını kısaca açıklayınız? (25 Puan).

Soru 4- Alt işveren ve asıl işveren kavramlarını tanımlayarak bu ilişkinin kurulmasının şartlarını sayınız? (25 Puan).



CEVAPLAR

Cevap 1 – Gerçek kişilerin kendi iradesiyle hukuki işlem yapabilmesi, kendi fiilleriyle hak elde etmesi ve borç altına girebilmesi ehliyetine kısaca “fiil ehliyeti” denir. Türk Medeni Kanununa göre, ayırtım gücü bulunan, reşit (ergen) olan ve kısıtlı olmayan herkes fiil ehliyetini kazanır. (5 Puan)

Gerçek kişiler fiil ehliyetine göre dört gruba (türe) ayrılır:

- a) Tam ehliyetliler (5 Puan)
- b) Tam ehliyetsizler (5 Puan)
- c) Sınırlı ehliyetliler (5 Puan)
- d) Sınırlı ehliyetsizler (5 Puan)

Cevap 2 –Gerçek kişi tacir, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına (kendi hesabına)işleten kişidir. (5 Puan).

Gerçek kişi tacir olmanın birçok hüküm ve sonucu bulunmaktadır. (Dört adet sonuç x 5 puan).

- a) İflasa tabi olmak,
- b) Ticaret ve/veya sanayi odalarına kayıt olmak,
- c) Ticaret unvanı seçme ve kullanma,
- d) Ticari işletmenin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi,
- e) Ticari defter tutma,
- f) Basiretli iş adamı gibi davranma,
- g) Ticari örf ve âdete tabi olma,
- h) Ticari iş karinesi tabi olma,
- i) Sözleşmede yer almasa da ücret ve faiz isteyebilme,
- j) Ücret ve sözleşme cezalarının indirilmesini isteyememe,
- k) Teyit mektubu ve faturaya belirli sürede itiraz etme zorunluluğu,
- l) Ticari defterleri kendi lehine delil olarak kullanabilme,
- m) Hapis hakkını kullanmada kolaylıktan yararlanma

Cevap 3 –Haksız fiil, Borçlar Kanununa göre borç doğuran kaynaklardan birisidir. Toplam beş adet unsuru bulunmaktadır.

- a) **Davranış (fiil)** : “Fiil” sözcüğü, sözlük anlamı ile bakıldığı zaman kişinin olumlu bir davranışını, bir şey yapmayı, eylemi ifade eder. Bununla birlikte fiilin, hukuki anlamı daha geniş olup bazen olumsuz/ menfi bir tutumu, yapmamayı da kapsar. Böyle olunca da, hukuken, hareketsiz kalınmaması, bir davranışta bulunulması gerekirken, hareketsiz kalınmasının bir fiil olarak, haksız fiil olarak kabul edilmesi ve sorumluluk doğurması mümkündür. (5 Puan).



- b) **Hukuka aykırılık:** Fiilin hukuka aykırı olmasından anlaşılan ise, fiilin, hukuk tarafından, zarar gören değeri korumak için getirilen bir kurala veya ahlaki bir norma aykırı olmasıdır. Kanunun verdiği yetkiye dayanan ya da üstün özel veya kamusal yararın veyahut zarar görenin rızasının bulunduğu hallerde hukuka aykırılık ortadan kalkar. (5 Puan).
- c) **Zarar:** Haksız fiil sorumluluğunun bir şartı da hukuka aykırı fiil ile “zarar verilmesi” dir. Zira özel hukuk sorumluluğunda kural olarak amaç faili cezalandırmak değil, mağdurun zararını gidermektir. Bu sebeple de fiil hukuka aykırı olsa dahi herhangi bir zarar doğmamış ise, haksız fiil sorumluluğu söz konusu olmaz. Zarar geniş anlamı ile hem maddi hem de manevi zararı kapsar. (5 Puan).
- d) **Uygun illiyet (nedensellik) bağı:** Haksız fiil sorumluluğundan söz edebilmek için gerekli bir diğer şart da, fiil ile zarar arasında hem mantıki ve uygun nedensellik bağının bulunmasıdır. Diğer bir deyişle, fiil sebebiyle sorumluluk için, olayların normal akışında fiilin bu zararı meydana getirmeye uygun olması gerekir. (5 Puan).
- e) **Kusur:** Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun önemli bir şartı da fiilin işlenmesinde failin kusurlu olmasıdır. Türk Borçlar Kanununa göre, zarar verenin kusurunu ispat yükü zarar görene yüklenmiştir. Kusur, failin kasti (kasit) veya ihmali (ihmal) davranışı ile ortaya çıkabilir. Kusura dayanan sorumlulukta, sorumluluk için kusurun çeşidinin, derecesinin önemi yoktur. Yani en hafif kusur dahi haksız fiilden dolayı sorumluluk için yeterlidir. (5 Puan).

Cevap 4 –Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. (5 Puan).

Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. (5 Puan).

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için şu şartlar aranmaktadır: (15 Puan).

- a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
- b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
- c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
- d) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
- e) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.